

信的原因，更换了数个银行后，两被告的贷款于2022年11月4日获得审批，并发放了贷款103万元。至此，两被告付清了全部房款。

另查明，案涉房屋房价款最终确定为3473782元，两被告支付原告房款的情况为：2021年2月28日前支付了70万元，2021年8月19日至21日共支付174万元，2022年9月9日支付3782元，2022年11月4日支付103万元。

又查明，预售合同签订后，两被告在2021年9月2日、2022年3月3日两次收到原告发来的催促支付购房款的公函，内容是两被告逾期付款已经构成根本违约，原告有权追究两被告的违约责任，两被告就通过微信问孙某，为何自己会收到原告的公函，孙某均回答，这个是形式，没事的，真正收尾人员不会这样做的。

其后，原告诉至法院，要求两被告支付逾期付款违约金143163元。

【案件焦点】

1. 预售合同中有关房款支付期限的约定是否有效；2. 两被告是否应当支付逾期付款的违约金。

【法院裁判要旨】

上海市松江区人民法院经审理认为：两被告签订《上海市商品房预售合同》时，两被告已经支付的第二期购房款174万元已经逾期超过60日，其尚未支付的第三期购房款104万元已逾期接近60日。此时原告可解除合同，收回房屋，同时追究两被告的违约责任，此种情况下，双方仍对付款期限作出上述约定，故而合同中关于第二期、第三期付款条款的约定，对两被告而言，并非两被告的真实意思表示，而是属于意思保留中的单方虚伪意思表示，因为两被告的行为和生活常理相悖，从2021年9月、2022年3月两被告询问孙某的行为可以看出，两被告此时仍然相信原告不会真的让自己马上把所有的购房款付清，也不会真的追究自己的违约责任。

两被告同意按照合同约定的时间付款虽不是其真实意思表示，但从在案证据来看，合同约定的购房款的支付期限，应当是原告方的真实意思表示，这从孙某在审理中的陈述，以及2021年9月2日、2022年3月3日原告向两被告发函催促支付购房款的行为均可以看出，原告当时对于房款的支付时间确实是有要求的。

由于两被告同意按照约定付款的意思表示属于单方虚伪表示，原告也应当知道两被告的表意为虚假，因此，对于两被告虚假的意思表示部分，应当认定其不发生法律效力，原告不能向两被告主张违约责任，但对于真实的意思表示部分，仍然应当确定其效力，以保护相对方即原告的信赖利益。

本案中，预售合同中有关第二期、第三期购房款付款期限的约定与实际情况不符，原告不能完全据此主张两被告的违约责任，但同时，两被告购房的意思是真实的，其愿意支付购房余款的意思也是真实的，故两被告应当在合理期间内支付剩余购房款，没有在合理期间内支付的，对于超出合理期间的部分应当承担违约责任，即支付逾期付款违约金。依据两被告实际贷款的过程，法院确定从申请贷款到放款的合理时间为3个月，该期间为贷款的必需时间，应当从两被告违约期限中扣除。依此计算，两被告应当支付原告的违约金共计71495元。

上海市松江区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十二条第一款、第五百七十七条之规定，判决如下：

被告周某、于某于本判决生效之日起七日内支付原告某置业公司逾期付款违约金71495元。

两被告不服一审判决，提起上诉。

上海市第一中级人民法院经审理认为：关于双方合同中部分房款支付时间条款的效力问题，一审法院根据本案实际情况所作认定，于法有据，本院予以认同。该条款虽不发生法律效力，但并不表示上诉人作为买受人可以选择任意时间付款。在双方约定不明的情况下，依据法律规定以及公平原则，上诉人仍应在催告后的合理期限内付款，否则，被上诉人有权要求其承担相应的违约责任。一审法院结合预售合同签订的时间、贷款审批的正常流程等实际因素，基于公平和诚信原则，酌情确定的房款支付的合理期间，并无明显不当，本院予以确认。上诉人的上诉请求并无依据，上诉理由不能成立，应予驳回。

上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

意思表示是指将意图发生法律效力的意思表示于外的行为，意思表示真实则是民事法律行为有效的条件之一。民事主体进行民事法律行为时，其意思表示应当真实，否则不会发生相应的法律后果。现实生活中，有些行为人在市场交易时出于某些方面因素的考虑，作出有所保留的意思表示。此时如何确定表意人行为的真实意思，如何确定意思表示的效力边界，就成为司法实践中的难题。

意思保留可分为通谋虚伪行为和单方虚伪行为，通谋虚伪行为是指双方当事人共同达成虚假的合意，隐藏了双方真实的意思，单方虚伪行为则指一方行为人为人将虚假的意思表示于外，相对方并无虚假的意思表示。我国现行法律中关

于意思保留的规范可见《中华人民共和国民法典》第一百四十六条，该条规定：“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。”此条规制对象即为通谋虚伪行为，其确立的效力规则为，虚假的意思表示无效，所隐藏的真实意思表示，则按照相应的法律规定处理。但如果一方作出单方虚伪意思表示，其法律效力如何，我国现行法律并无明确规定。从域外法律来看，《德国民法典》第一百一十条规定了单方虚伪意思表示情况下，如果相对人知晓表意人的意思表示虚假时，该意思表示无效。《日本民法典》第九十三条规定了表意人作出单方虚伪意思表示，相对人能够知晓表意人真实意思的，虚假意思表示亦为无效。上述法律规范的理论基础，在于表意人应当受到自己意思表示的约束，否则容易放任民事主体恣意妄为，不守诚信，也不利于保护善意的相对人，但其行为产生法律效力还应当具备一个前提条件：表意人的意思表示真实。若表意人意思表示不真实，相对人知道或者应当知道表意虚假的，则该虚假的意思不应产生约束力。从《中华人民共和国民法典》第一百四十三条的规定来看，其实际上也秉持类似的观点。

同时，如何认定表意人的意思表示虚假，以及虚假意思背后的真实意思，除有确定的书面证据，如前述通过签订“阴阳合同”进行房屋买卖案件中双方均签字的第一份真实合同可予以证明，或者表意人在事中或事后以其他方式予以承认外，是司法实践中的另一个难题，需要从意思表示是否符合生活常识、常理，是否符合日常生活经验法则，结合其他在案证据进行综合判断。

本案中，原告和两被告签订《商品房预售合同》时，按照合同中房款支付时间的约定，两被告已经构成根本违约，原告可以立即主张解除合同并要求两被告支付高额的违约金，此种约定与日常生活的经验法则不符，也不符合社会常理，从合同签订后两被告对原告催款函所提出的疑问从侧面表明了两被告对合同中房款支付时间的约定并未当真，故应当认定关于购房款支付时间的约定，并非两被告的真实意思表示，而是其单方虚伪的意思表示。另外，从原告的角度来看，根据在案证据，公司对回款时间确有明确要求，故合同中房款支付时

间系其真实意思表示，但其作为一个拥有众多专业人员的商品房开发企业，应当知道两被告关于房款支付时间的意思表示有违常理，不可能是两被告的真实意思表示，故两被告关于第二期、第三期房款支付时间的意思表示无效，原告无权要求两被告按照合同约定的时间支付购房款。

那么，如何确定两被告虚伪意思表示所隐藏的真实意思，即两被告应该在何种期限内履行支付购房款的义务呢？这需通过对《商品房预售合同》签订、履行的整个过程予以分析。从该合同的签订、履行情况来看，合同签订时，两被告已支付了购房首付款和第二期房款，并已经提交了贷款的相关资料，故两被告购买房屋的意思表示是真实的，考虑到合同约定两被告采用贷款方式支付购房余款，涉诉时合同已履行完毕，双方不可能就付款时间再次协商，故法院不再支持原告要求两被告承担逾期支付第二期房款的违约责任，并将通常情况下银行贷款需要的合理时间确定为两被告关于第三期房款支付时间的真实意思，以此作为原、被告双方合意的效力边界，来判定两被告应当承担的违约责任及责任大小，更符合双方当事人的真实意愿，符合诚实信用原则和公平原则。

编写人：上海市松江区人民法院 白志中

合法有效的“工抵房”买卖合同应继续履行

—— 黄某诉某置业公司商品房预售合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省高级人民法院(2024)川民申452号民事裁定书

2. 案由：商品房预售合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审被申请人):黄某

被告(被上诉人、再审被申请人):某置业公司

第三人(再审申请人):某银行成都分行

第三人:某线缆公司、何某

【基本案情】

2020年6月17日,某置业公司与某银行成都分行签订《借款合同》《抵押合同》,向某银行成都分行借款并以某项目所使用土地的使用权抵押担保,并办理了抵押权登记。某银行成都分行是某项目的预售款监管银行,从2021年6月起,某置业公司的印章也被某银行成都分行监管。

2021年6月20日,某置业公司作为甲方,某商贸公司作为乙方,A置业公司、B置业公司、C置业公司作为丙方,何某作为丁方,签订《工程款抵付购房款协议》,约定由丙方应向乙方支付的工程款,作为丁方购买甲方开发建设的某项目房号为4-2-602商品房的购房款及房号为4-2-502、4-2-802商品房的部分购房款,由甲方与丁方于2021年6月30日签订商品房买卖合同。

2021年6月22日,某线缆公司两次向某发展公司和某商贸公司出具《承诺函》,载明某线缆公司持有出票人和承兑人均为某商贸公司的商业承兑汇票,约定由何某购买某项目房号为4-2-202、4-2-302、4-2-502、4-2-802的商品房,某线缆公司以商票承兑人应向某线缆公司承兑的款项抵扣购房人应向项目公司支付的商品房购房款。此外,何某于2021年6月23日、7月6日、7月18